

0000774-85.1996.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Marcelo dos Santos Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos,

Marcelo dos Santos Soares foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos e 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Compl. do Endereço da Vara << Informação indisponível >> -

Jd. Teжереba

CEP: 11440-550 - Guarujá - SP

Telefone: (13)-3386-2950 - E-mail: guaruja1cr@tjsp.jus.br

0000774-85.1996.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000774-85.1996.8.26.0223

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Marcelo dos Santos Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos,

Marcelo dos Santos Soares foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos e 10 meses de reclusão.

Considerando a pena aplicada, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional é de 20 anos.

Pois bem, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial para a contagem da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, ou seja, em 25/09/2000 (fls.197).

Ocorre que até a presente data não foi dado início ao cumprimento da pena.

E, sendo assim, considerando que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data decorreu mais de vinte anos, ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCELO DOS SANTOS SOARES, com fundamento nos Artigos 107, IV, do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações necessárias (IIRGD, SARC e TRE/SP), bem como as anotações no Sistema criminal do Tribunal de Justiça.

No ofício a ser encaminhado ao IIRGD, solicite-se a observância do disposto no Artigo 202 da Lei de Execução Penal, no tocante ao sigilo das informações referentes à condenação, que prescinde do pedido de reabilitação criminal:

“Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei”.

P.R.I.C.

Ciência ao M.P.

Intime-se.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA